



Resolución Directoral N° 001974

Tocache, 13 JUN 2023

Visto: el Expediente N° 016-2023071433 que contiene el Memorando N° N° 453-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, Informe N° 066-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de la Oficina de Administración y los antecedentes adjuntos de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de don **RAMON SILUPU AGUILAR**, en un total de ciento treinta (130) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2777-2022-GRSM/DRE de fecha 28 de diciembre del 2022 la Dirección Regional de Educación de San Martín reconoce la petición de don **RAMON SILUPU AGUILAR**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 27 de junio del 2019 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 31 de diciembre del 2019 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 9 de fecha 16 de febrero de 2022 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00303-2017-0-2205-SP-CI-01**, y ordena a la entidad demandada emita nueva resolución administrativa reconociendo el derecho reclamado por el concepto **bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente** al 30% de su remuneración Total (Integra) por el periodo comprendido desde el **17 de mayo de 1996 hasta el 25 de noviembre del 2012 (si fuera**



Resolución Directoral N° 001974

el caso , que haya labrado como profesor de aula), debiendo descontarse de los montos pagados que ha percibido.

Que, de conformidad con el **artículo 139º, inciso 2º de la Constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución.** Este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios (fueron agotados o transcurrió el plazo legal para hacerlo) sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso. [STC 04587-2004-AA/TC, fj. 38].

Que, conforme al estado del presente proceso este se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que el **Tribunal Constitucional en la STC 01939-2011-PA/TC**, ha previsto lo siguiente: Constituye una garantía a favor de las partes procesales "tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado. En ese mismo sentido, ha reconocido que: "[no] resulta admisible que los contenidos de una resolución estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución y que incluso tal procedimiento se realice de forma contraria a los propios objetivos restitutorios que con su emisión se pretende. Producida una sentencia estimatoria, y determinado un resultado a partir de sus fundamentos, es indiscutible que no pueden, estos últimos, ser dirigidos contra la esencia de su petitorio, de manera tal que este termine por desvirtuarse [STC 01102-2000-AA/TC].

Que, para tener un mejor panorama de los hechos resulta pertinente destacar que en los considerandos de la Sentencia de Primera Instancia en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 27 de junio del 2019, se indica que los conceptos remunerativos que le corresponde al actor son los de la Remuneración Total, es decir, la conformada Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común atendiendo a la definición prevista en el artículo 8 literal b del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 31 de diciembre del 2019, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 16 de febrero de 2022, obrante en el Expediente N° 00303-2017-0-2205-SP-CI-01;

Que, mediante Oficio N° 682-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN dirigida a Procuraduría Pública Regional de San Martín y con Oficio N° 683-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN dirigida al Director Regional de Educación de San Martín de fecha 21 de febrero de 2018, la Dirección Técnico Normativo de Docentes del Ministerio de Educación, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector en materia remunerativa y a través del Informe N° 0071-2014-EF/50.07 de fecha 10 de febrero del 2014, la Dirección General de Presupuesto Público señala que el cálculo de devengados de la bonificación especial por preparación de clases a favor de quienes cuentan con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, se debe tener en cuenta los conceptos remunerativos establecidos en el Anexo 4 "Conceptos de Pago Docentes" del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS de la Autoridad Nacional de Servicio Civil que es la Órgano rector que define, implementa y supervisa políticas de personal del estado;



Resolución Directoral N° 101974

Que, en el citado informe legal, se establecen los conceptos remunerativos que conforman la remuneración total mensual de los servidores comprendidos en la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, tomando como base legal lo establecido en el artículo 8 literal b) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM el cual indica que la Remuneración Total es la conformada por Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común, como a continuación se detalla:

Remuneración Total (Integra) DS N° 051-91-PCM Informe Legal N° 524-2012-Servir	Remuneración Total Permanente	Remuneración Básica DS 028 – Abri.89 / DU 105-2001 – Set.2001
		Remuneración Reunificada DS 051-91 – Feb.91
		Refrigerio y Movilidad (DS FEBRE4-90-EF) – Set.90
		Transitorio por Homologar - TPH (DS 154-91-EF) – Agos.91
		Bonificación Familiar (DS 051-91-PCM - Art. 11º) – Feb.91
	Otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa	Bonificación Personal (DS 051-91-PCM Art. 9º Inc c) – Feb.91
		LEY 26504 (De corresponder) Incremento SNP 19990 - Agos.95
		DL 25897 (De corresponder) Incremento AFP – Agos.95
		DS N° 261-91-EF (IGV) – Nov.91
		Bonificación Especial Preparación de Clases (Ley 24029 - Art. 48º) – Feb.91
		DS 077-93-PCM (De corresponder) Por función Directiva, Sub Director, Jerárquicos, especialista en Educación (45, 60, 75) – Jul.93
		Ley 25951 (De corresponder) Zona rural o frontera – Mar.93

Que, de lo expuesto se concluye que el concepto de Remuneración Total establecido en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 27 de junio del 2019, confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 31 de diciembre del 2019, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 16 de febrero de 2022, obrante en el Expediente N° 00303-2017-0-2205-SP-CI-01, suscrito por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, es el mismo que el establecido en el artículo 8 literal b del Decreto Supremo N° 051-91-PCM y en el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS;

Que, de acuerdo a lo antes expuesto en el párrafo anterior, se ha revisado como muestra de manera minuciosa el pago de remuneraciones de don **RAMON SILUPU AGUILAR** acudiendo a la planilla de remuneraciones de diciembre 2000 y las boletas de pago de los meses de agosto 2005 y diciembre 2007, de lo que se desprende lo siguiente:

N°	Conceptos de Pago	Monto	Clasificación del Concepto	Es Base de Cálculo / observaciones
01	básica	50.00	Remuneración Principal	Si corresponde porque es remuneración principal compuesta por: Remuneración Básica y Remuneración Reunificada conforme al DS N° 057-86-PCM y forma parte de la Remuneración Total Permanente (base legal Art. 6º del DS N° 051-91-PCM – Art. 1º del DU 105-2001).
02	Personal	0.00	Bonificación	Si corresponde y forma parte de la Remuneración Total Permanente (Art. 3º del DS N° 057-96-PCM y Art. 8º del DS 051-91-PCM).
03	Ley 25671	60.00	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la Ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión (base legal, Artículo 4º inciso b) Ley N° 25671).
04	DS 081	70.00	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la Ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión.
05	TPH	24.50	Transitoria por Homologación	Si corresponde, la bonificación por costo de vida constituye la transitoria para homologación (art. 7º del DS N° 057-86-PCM) y forma parte de la Remuneración Total Permanente (Art. 8º del DS 051-91-PCM).
06	DU 080	122.00	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la Ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión.
07	Refmov	5.00	Bonificación	Si corresponde porque es una bonificación por movilidad y refrigerio que se encuentra dentro de la Remuneración Total Permanente y que está sujeta a los dispuesto por Ley 25048 que señala que dicha bonificación es asegurable y pensionable (base legal Art. 8º del DS N° 264-90-EF).



Resolución Directoral N° LC1974

08	DU 090	75.89	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión.
09	DS 019	102.00	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión (base legal Inc. b) Art. 4º DS 19-94-PCM).
10	DS 021	14.30	Bonificación	No corresponde porque no es base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el DS 051-91-PCM y no esta afecta a cargas sociales.
11	Bonesp	16.90	Conceptos fuera del marco 276	<i>Si corresponde porque es un pago de periodicidad mensual, permanente y de libre disponibilidad y conforma la Remuneración Total como otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa (base legal Art. 48º de la Ley 24029).</i>
12	reunificada	26.79	Bonificación	<i>Si corresponde porque conforma la Remuneración Total Permanente y se encuentra recogido en el DS Nº 051-91-PCM (base legal DS Nº 057-86-PCM)</i>
13	IGV	17.25	Bonificación	<i>Si corresponde porque es base de cálculo para beneficios aun cuando no forma parte de la remuneración transitoria para homologación ni genera derechos en razón de su carácter transitorio y excepcional y es una bonificación excepcional solo para educación. Conform a la remuneración total en otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa.</i>
14	DifPensi	15.52	No remunerativo	No corresponde porque no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable, así como tampoco está afecta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para las bonificaciones que establece el DS 051-91-PCM.
15	DL 25897	0.00	Bonificación	Si corresponde porque es un incremento remunerativo por afiliación a la AFP, conforma la remuneración total en Otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa (Incremento AFP)
16	DU 073	88.03	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es remunerativa, pues no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión. No obstante, esta afecta a descuentos por cargas sociales (base legal Inc. b) y c) Art. 4º DU 073-97.
17	DU 011	102.12	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es remunerativa, pues no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión. No obstante, esta afecta a descuentos por cargas sociales (base legal Inc. b) y c) Art. 4º DU 011-99.
18	DS 065	215.00	No remunerativo	No corresponde porque es una asignación especial por labor pedagógica efectiva para el personal docente otorgada en los meses de mayo y junio del año 2003 y no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable y no se encuentra afecta a cargas sociales (Art. 3º del DS Nº 065-2003-EF).

Que, con fecha 25 de noviembre de 2012 se publicó la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, indicando en su artículo 1º. *"La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los Profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productivo y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos..."* del mismo modo en su Décima Sexta, Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales deroga las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se le opongan; la misma que con Decreto Supremo N° 004-2013-ED, aprueban el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, del mismo modo en su Única, Disposición Complementaria deroga los Decretos Supremos N°s. 19-90-ED, 003-2008-ED, sus modificatorias y las demás normas que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo; normas precedentes que han servido de sustento a las demandas interpuestas por los profesores del cual el órgano jurisdiccional ha declarado Fundada;

Que, de acuerdo a las resoluciones de contrato, planillas de pago y boletas de pago de don **RAMON SILUPU AGUILAR**, fue contratado desde el 17.05.1996; el Juzgado Mixto - Sede Tocache dispone el reintegro de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración Total (Integra) desde la fecha que la ley reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesor de aula), dichos periodos laboro como profesor contratado que se calculara sobre la base de su remuneración total (integra);

Que, de acuerdo a la Carta N° 004-2023-CTS, indica en el cuarto párrafo que don **RAMON SILUPU AGUILAR** ha laborado desde el periodo 17 de mayo 1996 al 31 de diciembre 1996; 17 de abril de 1997 al 31 de diciembre 1997; 23 de marzo de 1998 al 31 de diciembre de 1998; 26 de mayo de 1999 al 31 de diciembre de 1999; 10 de marzo de 2000 al 31 de diciembre de 2000; 23 de abril de 2001 al 31 de diciembre de 2001; 15 de abril de 2002 al 31 de diciembre de 2002; 11 de abril de 2003 al 31 de diciembre





Resolución Directoral N° LC1974

de 2003; 01 de abril de 2004 al 31 de diciembre 2004; 17 de marzo de 2005 al 31 de diciembre de 2005; 18 de abril de 2006 al 31 de diciembre de 2006; 01 de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2007 fue contratado conforme a la Ley el Profesorado 24029 y sus modificatorias; y de abril a diciembre 2008, marzo a diciembre 2009, marzo a diciembre del 2010, marzo a diciembre 2011 y marzo a noviembre del 2012, fue contratado el demandante conforme a las convocatorias efectuadas, correspondiente a la Ley N° 29062 y su reglamento, como sustento se adjunta las boletas de pago de los meses de diciembre 1997, diciembre 2001 y diciembre 2007, que demuestra la percepción de la bonificación de preparación de clases, y las boletas del 2008 hasta el 2012 que muestra que no percibe la bonificación de preparación de clase y evaluación y está contratado bajo la Ley 29062 según las boletas de pago.

Que, mediante Informe N° 61-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 07 de junio de 2023, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación del servidor **RAMON SILUPU AGUILAR**, dando a conocer que el cálculo se realizó en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial debiéndose calcular sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° Inciso b) e Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES (S/ 4,134.01)** como se detalla a continuación:

REMUNERACION TOTAL (DS 051-91-PCM Art. 8° Lit b)	Lic./G & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	Cargo	Remuneración Total DS 051-91-PCM	30% Preparación Clases DS 051-91-PCM (A)	Bonificación Preparación Clases RTP Pagado (B)	TOTAL DEVENGADO - PREPARACION CLASES (A-B)
TOTAL								4134.01
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.Prepar.Clases) NOV.91- FEB 93 (16 MESES)	16				S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural) MAR 93 - JUN 93 (4 MESES)	4				S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93 (Bon.Dir-Subd) JUL 93 - JUL 95 (25 MESES)	25				S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93 (Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 ó DL 25897 (Inc. 19990 ó AFP) AGOS 95- AGOS 2001 (73 MESES)	73	24	D	Jun - Dic 96; May - Dic 97; Abr - Dic 98 D-24H-U	S/4,613.85	S/1,384.15	S/364.80	S/1,019.35
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93 (Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 ó DL 25897 (Inc. 19990 ó AFP) AGOS 95- AGOS 2001 (73 MESES)	73	7	D	Jun - Dic 99 D-17H-U	S/953.21	S/285.96	S/75.37	S/210.56
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93 (Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 ó DL 25897 (Inc. 19990 ó AFP) AGOS 95- AGOS 2001 (73 MESES)	73	14	D	Mar - Dic 00; May - Ago 01 D-24H-U	S/2,691.41	S/807.42	S/212.80	S/594.62
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93 (Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 ó DL 25897 (Inc. 19990 ó AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135	13	D	Set 01 - Dic 01; Abr 02 - Dic 02 D-24H-U	S/2,499.17	S/749.75	S/197.60	S/552.15
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93 (Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 ó DL 25897 (Inc. 19990 ó AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135	18	B	Abr 03 - Dic 03; Abr 04 - Dic 04 B-24H-U	S/3,496.79	S/1,049.04	S/279.36	S/769.68
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90 (Bon.Esp.)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93 (Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 ó DL 25897 (Inc. 19990 ó AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135	22	I	Abr 05 - Dic 05; May 06 - Dic 06; Ago 07 - Dic 07 I-24H-U	S/4,531.49	S/1,359.45	S/371.80	S/987.65

(*) Los periodos 2008,2009 2010,2011 y 2012 fue contratado mediante la Ley 29062 mas no en la Ley del Profesorado 24029 y su modificatoria.



Resolución Directoral N° LC1974

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **RAMON SILUPU AGUILAR**, con DNI N° 22971789, que labora como profesor contratado en la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración Total (Integra) por los siguientes periodos comprendidos desde: a) 17.05.1996 al 31.12.1996; b) 17.04.1997 al 31.12.1997; c) 23.03.1998 al 31.12.1998; d) 26.05.1999 al 31.12.1999; e) 10.03.2000 al 31.12.2000; f) 23.04.2001 al 31.12.2001; g) 15.04.2002 al 31.12.2002; h) 11.04.2003 al 31.12.2003; i) 01.04.2004 al 31.12.2004; j) 17.03.2005 al 31.12.2005; k) 18.04.2006 al 31.12.2006; l) 01.08.2007 al 31.12.2007 (Periodo que laboró como contratado), la que se calculó a base de la remuneración total (integra), con deducción a los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, reconociendo la suma de **CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 01/100 SOLES (S/ 4,134.01)**, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 27 de junio del 2019, confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 31 de diciembre de 2019, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 16 de febrero de 2022, obrante en el Expediente N° 00303-2017-0-2205-SP-CI-01.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH